

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 139/2535 พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล
บางนา

โจทก์

นาย ประเสริฐ จอง วิริยะ วงศ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 383

ป.วิ.พ. มาตรา 119

ค่าปรับตามสัญญาประกันผู้ต้องหาชั้นสอบสวนเป็นเบี้ยปรับถ้าสูงเกินส่วน ศาล
ลดลงได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญากับโจทก์ประกันตัวผู้ต้องหาโดยสัญญาว่าจะ
ส่งตัวผู้ต้องหาต่อโจทก์ตามที่โจทก์ได้กำหนด ถ้าไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาตาม
กำหนดนัดจำเลยยอมใช้เงิน 60,000 บาท ให้แก่โจทก์ปรากฏว่าจำเลยผิดนัดไม่นำผู้
ต้องหาส่งให้แก่โจทก์ตามสัญญา โจทก์ได้มีคำสั่งปรับจำเลยตามสัญญาประกันดัง
กล่าวแล้ว ขอให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าจำเลยได้นำตัวผู้ต้องหามาส่งให้แก่โจทก์และโจทก์ได้รับตัวผู้
ต้องหาไปจากจำเลยเพื่อฟ้องผู้ต้องหาตามกฎหมายแล้วหนีตามสัญญาประกันที่โจทก์
นำมาฟ้องจึงระงับไป จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องส่งตัวผู้ต้องหาดังกล่าวให้โจทก์ตาม

สัญญาประกันอีกต่อไป ค่าปรับตามสัญญาจำนวน 60,000 บาท เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกิน
ส่วนและไม่ถูกต้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 30,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์
เฉพาะข้อที่ว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันเพียงใด ซึ่งโจทก์ฎีกาว่า เมื่อ
จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาจึงต้องบังคับตามสัญญาประกันตามที่กำหนดค่าปรับไว้เป็น
จำนวน 60,000 บาท จะฟังว่าค่าปรับที่ตกลงกันไว้ในสัญญาสูงเกินไปไม่ได้ทั้งค่าปรับ
ที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันก็มีใช่เบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์...เห็นว่า ค่าปรับตามสัญญาประกันผู้ต้องหาชั้นสอบสวนเป็นเบี้ยปรับถ้าสูง
เกินส่วน ศาลลดลงได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383คดีนี้
จำเลยขอประกันตัวผู้ต้องหา ซึ่งออกเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวนเพียง 60,000 บาท ใน
ข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 อันมี
ระวางโทษปรับไม่เกินสองเท่าของจำนวนเงินที่ระบุในเช็ค แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่ง
หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจำ การที่โจทก์กำหนดเงินค่าปรับไว้
จำนวน 60,000 บาท จึงสูงเกินสมควร ที่ศาลอุทธรณ์ลดค่าปรับลงเป็นให้ปรับจำนวน
30,000 บาท จึงชอบด้วยเหตุผลและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------